

予備独自問題R 4-25

(配点: 3)

月 日

月 日

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。

【見 解】

- Ⅰ. 任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解
- Ⅱ. 任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解
- Ⅲ. 任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解

【記 述】

- ア. Ⅰの見解に対しては、自白の内容が真実と認められれば、証拠として許容されることになるのではないかとの批判がある。
- イ. Ⅱの見解に対しては、供述者の主観的な心理状態に関する事実認定が困難であるという批判がある。
- ウ. Ⅲの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。
- エ. ⅠとⅡの見解によれば、強制等による自白や不当に長く抑留又は拘禁された後の自白を不任意自白の例示とみることができる。
- オ. Ⅲの見解によると、被告人側から取調官側に視点を移して、自白獲得手段自体の違法性に着目することになり、刑事訴訟法第319条第1項が「強制、拷問又は脅迫」、「不当に長く抑留又は拘禁」などと、自白獲得の手段を列挙していることにも合致すると主張することができる。

No253

自白法則の根拠

正答率

予備R4-25

正解

ア 1 イ 1 ウ 1 エ 1 オ 1

30%

ア 正しい

I の見解は、319 条 1 項の掲げる類型の自白が証拠能力を否定される根拠について、このような自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解である（虚偽排除説）。この見解に対しては、虚偽自白の排除が目的であるならば、自白内容の真実性が証明された場合、任意性に疑いがあっても証拠能力を認めることになるのではないかという批判がある。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

II の見解は、319 条 1 項の掲げる類型の自白が証拠能力を否定される根拠について、このような自白は、黙秘権を侵害して得られたものであるから、黙秘権保障を担保するために、そのような自白の証拠能力を否定するとする見解である（人権擁護説）。人権擁護説は、自白の「任意性」を自白の証拠能力の包括的判断基準として捉える見解であるといわれ、このような判断方法によると、任意性は供述者の心理の問題であり、供述者の主観的な心理状態に関する事実認定が困難であるという批判がある。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

III の見解は、319 条 1 項の自白の証拠能力制限は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解である（違法排除説）。この見解は、自白の任意性如何よりも、自白獲得の手段自体の違法性に注目するものである。しかし、この見解に対しては、319 条 1 項が「任意にされたものでない疑いがある自白」と「任意性」を問題にしているにもかかわらず、そこから脱却しており、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないことから、規定の文言上無理があるという批判がある。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

I の見解（虚偽排除説）も II の見解（人権擁護説）も、自白の「任意性」を証拠能力の包括的基準として捉える見解であるところ、319 条 1 項のような「強制、拷問又は脅迫」、「不当に長く抑留又は拘禁」がなされれば、虚偽内容の自白が誘発される、あるいは、黙秘権が侵害されるおそれが高いといえる。よって、I と II の見解によれば、強制等による自白や不当に長く抑留又は拘禁された後の自白を不任意自白の例示とみることができる。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

III の見解（違法排除説）は、自白の任意性よりも自白獲得の手段自体の違法性に着目すべきであるとする見解であるが、このような考え方は、319 条 1 項が、「強制、拷問又は脅迫」や「不当に長く抑留又は拘禁」という自白獲得の手段を列挙していることに合致していると主張している。したがって、本記述は正しい。